

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3168/2531

อัยการ เชียงใหม่
นาย บุญ ยัง แก้ว พิงค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73

การที่จำเลยมีไม้สักแปรรูปและไม้แดงแปรรูปไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน ซึ่งบทมาตราที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษก็เป็นบทมาตราเดียวกัน เพียงแต่กำหนดประเภทไม้ทั้งสองไว้ต่างวรรคกันตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง (1) และ (2)จึงเป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีไม้สักแปรรูปและไม้แดงแปรรูปโดยไม่ได้ อนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา 7, 48, 73, 74 จำเลยทั้ง สามรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 6 เดือนโจทก์อุทธรณ์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสามเป็นสองกระทง ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า การกระทำ ของจำเลยทั้งสามตามคำบรรยายฟ้องเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2529 เวลา

กลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยทั้งสามร่วมกันมีไม้สักแปรรูปปริมาตร 0.341 ลูกบาศก์เมตรกับไม้แดงแปรรูปปริมาตร 3.368 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ พิจารณาแล้ว การที่จำเลยทั้งสามมีไม้แปรรูปทั้งสองจำนวนไว้ในครอบครองในเวลาเดียวกัน ซึ่งบทมาตราที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษก็เป็นบทมาตราเดียวกัน แสดงว่าไม้หวงห้ามแปรรูปนั้น ไม่ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามในประเภท ก. หรือ ข. ก็ดี ถือว่าเป็นวัตถุในประเภทเดียวกันทั้งสิ้น ฉะนั้นการมีไม้สักแปรรูปกับไม้แดงแปรรูปไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียว ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามมาตรา 73 กำหนดโทษของการมีไม้สักไว้ในครอบครองอยู่คนละวรรคกับกำหนดโทษของการมีไม้แดงไว้ในครอบครอง ถือว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์แยกเป็นความผิดต่างกรรมนั้น เห็นว่ามาตรา 73 วรรคสอง (1) เป็นบทบัญญัติที่ให้ลงโทษหนักขึ้นสำหรับความผิดเกี่ยวกับไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภทข. ส่วนมาตรา 73 วรรคสอง (2) เป็นบทบัญญัติที่ให้ลงโทษหนักขึ้นสำหรับไม้แปรรูปอย่างอื่นซึ่งมีปริมาณไม้เกินสองลูกบาศก์เมตรการที่กฎหมายกำหนดประเภทไม้ทั้งสองไว้ต่างวรรคกัน หมายผลทำให้การมีไม้สักกับไม้แดงไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 โดยไม่ได้ระบุนววรรคใดนั้น ไม่ถูกต้อง เห็นควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสองด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ